CONTRATO Nº 0094 – VERSÃO 1

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE PAGAMENTO:

A – QUADRO RESUMO:

I. EMPREENDIMENTO:

O Condomínio de Lotes Residenciais **RIVIERA RESIDENCE BEACH** ("Empreendimento"), implantado sobre a área de terreno havida conforme Matricula n° 4.809 do ofício único de Tibau-RN, foi devidamente aprovado pelos órgãos estaduais, prefeitura municipal e demais órgãos responsáveis pelos procedimentos administrativos de aprovação para implantação de empreendimentos de parcelamentos do solo para fins residenciais, conjuntos e condomínios habitacionais, públicos ou privados, por meio do alvará n° 145/2021, e com Incorporação Imobiliária registrada à margem da matrícula n° 4.809, tudo em conformidade com a Lei Federal 4.591/64 ("Lei 4.591/64").

II. OUTORGANTE VENDEDORA E CREDORA FIDUCIÁRIA:

EPF CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Seis de Janeiro, 1837, Santo Antônio, Cep 59.611-070, Mossoró, Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.209.511/0001-25, representada neste ato na forma dos seus atos constitutivos ("VENDEDORA").

III. OUTORGADO(S) COMPRADOR (ES) E DEVEDOR (ES) FIDUCIANTE(S):

A – COMPRADOR:

NOME: Cliente Fictício Teste

NACIONALIDADE: brasileira PROFISSÃO: Professora

DATA DE NASCIMENTO: 10/03/1985 LOCAL: Natal/RN

CPF: 390.533.447-05 IDENTIDADE: 0001234 SSP/RN

ESTADO CIVIL: Solteiro(a)

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Exemplo, n° 100

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Mossoró UF: RN CEP: 59600-000

IV. PARTES DESTE CONTRATO:

A VENDEDORA e o (s) COMPRADOR (ES), quando mencionados em conjunto, neste Contrato.

V. OBJETIVO DESTE CONTRATO:

Venda da unidade não edificado denominada **LOTE N° 20 QUADRA N° A, com área total de 200,00 m²**, integrante do Condomínio Riviera Residence Beach, objeto da matrícula n°: 4.809, do Ofício único de Tibau-RN. Que confronta:

VI. PREÇO DO IMÓVEL:

O(s) COMPRADOR (ES) concorda(m) em adquirir o Imóvel objeto deste Contrato pelo valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) ("Preço"). Este Preço é válido para pagamento à vista. Como o(s) COMPRADOR (ES) manifestou (aram) seu interesse em adquirir o Imóvel a prazo, estes reconhecem que o Preço total do Imóvel será a soma dos valores devidos em razão deste Contrato, conforme previsto nas Cláusulas 2.1 e 2.3 dos Termos e Condições e deverá ser pago da forma descrita abaixo.

VII. FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO:

O(s) COMPRADOR (ES) decide(m) realizar a aquisição do Imóvel a prazo, através de parcelas mensais e sucessivas, o Preço será pago da seguinte forma:

Entrada: R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), paga via PIX em 05/11/2026. Parcelas: 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.852,50 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) cada, vencendo a primeira em 05/12/2026 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Todas as prestações acima referidas serão reajustadas mensalmente pela variação dos índices pactuados neste instrumento e acrescidas de juros de 1% a.m após a entrega.

VIII. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA:

Como garantia do pagamento da dívida, o(s) COMPRADOR (ES) aliena(m) o Imóvel fiduciariamente em garantia em favor da VENDEDORA, Credora Fiduciária, na forma prevista na Lei n° 9.514/97 e nos termos descritos neste Contrato, em especial na sua Cláusula Sétima.

IX. PROPORÇÃO DA AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA E COMPOSIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE SEGURO MIP:

Nome(s)	(%)
Cliente Fictício Teste	100%

X. PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO PREVISTAS NESTE

CONTRATO:

A data prevista para a entrega das obras de infraestrutura do Empreendimento é 48 meses a partir de Junho de 2022.

XI. RESTRIÇÕES LEGAIS AO USO DO IMÓVEL:

O(s) COMPRADOR (ES) reconhece(m) que, por imposição legal, o Imóvel está sujeito aos termos e condições descritos nas Cláusulas Nona deste Contrato e ao quanto segue abaixo:
(i) A área de construção deverá ter, no máximo, o coeficiente de aproveitamento igual a 1,5 (um virgula cinco);
(ii) A área de projeção sobre o Imóvel não será superior à metade da área do respectivo Imóvel, isto é, taxa de ocupação no máximo igual a 80 % (oitenta por cento) da área do Imóvel; e
(iii) A área permeável do Imóvel, deverá ser de no mínimo 1% (um por cento).

XII. LOCAL E DATA DE CELEBRAÇÃO DESTE CONTRATO:

Este Contrato é celebrado pelas Partes em Mossoró, neste dia 29 de Outubro de 2026.

B - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

Pelo presente instrumento particular, a VENDEDORA e o(s) COMPRADOR (ES), qualificados no QUADRO RESUMO, têm entre si, certo, ajustada e contratada a COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, a prazo, com simultânea transferência da propriedade resolúvel do mesmo bem imóvel, como garantia da ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA constituída, como forma de representar o saldo do Preço financiado, tudo subordinado às CLÁUSULAS E CONDIÇÕES adiante consignadas, e às remissões feitas aos campos do QUADRO RESUMO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VENDA E COMPRA

1.1. A VENDEDORA é senhora e legítima possuidora do imóvel descrito no item V do QUADRO RESUMO, livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, e, sob responsabilidade civil e criminal, declara que desconhece a existência de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao Empreendimento ou de outros ônus reais sobre ele incidentes.

1.2. A VENDEDORA, neste ato, vende ao(s) COMPRADOR (ES) o Imóvel descrito e caracterizado no item V do QUADRO RESUMO pelo Preço estipulado no item VI do QUADRO RESUMO, que o(s) COMPRADOR (ES) se obriga(m) a pagar no prazo, na forma e nas condições convencionadas no item VII do mesmo QUADRO RESUMO.

1.3. Por força deste contrato, a VENDEDORA cede e transfere ao(s) COMPRADOR (ES), sem reserva alguma, todo o domínio, posse, direitos e ações que exerce sobre o Imóvel, para que

o(s) mesmo(s) dele use(m), goze(m) e livremente disponha(m), como proprietário(s) exclusivo(s) que passa(m) a ser doravante, obrigando-se a VENDEDORA, por si e por seus sucessores, a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, e a responder pela evicção de direito na forma da Lei.

1.4. O(s) COMPRADOR (ES) constatou (aram) pessoalmente os marcos da divisa, colocados no lote residencial ora vendido, com seu respectivo número de localização, oportunidade em que fez(izeram) as conferências necessárias de acordo com a planta e memorial, conforme consta no registro do Empreendimento, o qual fica, deste momento em diante, sob sua(s) guarda e conservação, delimitando o perímetro do lote, para efeito de construção e implantação de benfeitorias e uso, devendo ainda respeitar o alinhamento e nivelamento das ruas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DE REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES

2.1. A VENDEDORA, neste ato, vende ao(s) COMPRADOR (ES) o Imóvel descrito e caracterizado no item V do QUADRO RESUMO pelo Preço estipulado no item VI do QUADRO RESUMO, cujo montante o(s) COMPRADOR (ES) reconhece(m) como sua dívida líquida e certa, dela confessando-se devedor(es) da VENDEDORA e obrigando-se a efetuar seu pagamento integral nos valores e vencimentos fixados nos campos acima referidos.

2.2. É ainda obrigação do(s) COMPRADOR (ES) o pagamento, nos respectivos vencimentos, de todos os encargos que incidirem sobre o Imóvel, aos respectivos credores de tais obrigações, assim como as despesas com o registro da compra e venda e da alienação fiduciária no competente Serviço de Registro de Imóveis.

2.3. Todas as prestações representativas do Preço serão reajustadas conforme segue:

A- Durante a fase de Obras, pela variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mensal e cumulativamente. A fórmula para a aplicação deste índice terá como valor base o índice com dois meses de defasagem ao da data de assinatura deste instrumento, e, da mesma forma para as demais parcelas vincendas.

B- Após a entrega da Obra, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mensal e cumulativamente. A fórmula para a aplicação deste índice terá como valor base o índice com dois meses de defasagem ao da data de assinatura deste instrumento, e, da mesma forma.

2.3.1 Na hipótese da entrega antecipada do empreendimento pela VENDEDORA, o índice que posteriormente era cobrado, diga-se INCC, passará a ser o índice de fase de pós obra, diga-se IGP-M, no mês exatamente posterior a entrega do empreendimento. Sendo recalculada a parcela do COMPRADOR, com base no saldo devedor deste momento.

2.4. Na hipótese da inaplicabilidade do índice aqui pactuado, passarão a ser utilizados, a

partir da data da impossibilidade, pela ordem e sem solução de continuidade:

a) IGP da Fundação Getúlio Vargas;
b) IPC da Fundação Getúlio Vargas;
c) IPC da FIPE.

2.5. Reconhecem as partes que se a VENDEDORA ficar impossibilitada de aplicar os reajustes/correções mensais devidos, em consequência de medidas legais ou judiciais, as partes desde já pactuam que as prestações e o saldo devedor continuarão sendo reajustados/corrigidos como previsto neste Contrato, e as prestações de reajuste/correção que porventura deixarem de ser aplicadas serão incorporadas, de uma única vez, na primeira prestação que se vencer após a revogação da medida que impossibilitou a aplicação dos reajustes/correções previstos.

2.6. Sendo admitida periodicidade inferior à prevista neste Contrato para pagamento dos valores de reajuste, fica desde já convencionado, em caráter irrevogável, que tais valores tornar-se-ão exigíveis, automaticamente, na menor periodicidade permitida, independente de aviso ou notificação, judicial ou não, sem qualquer aditamento contratual.

2.7. Fica condicionado o pagamento de qualquer prestação à liquidação das obrigações que já estiverem vencidas.

2.8. Todos os pagamentos devidos à VENDEDORA, previstos no presente Contrato, serão efetuados por meio de boletos bancários, em horário comercial, nos locais por ela indicados. Fica estabelecido que a falta de recebimento do aviso de vencimento não exime o(s) COMPRADOR (ES) de efetuar (em) qualquer dos pagamentos previstos no presente Contrato, nem constitui justificativa para atraso em sua liquidação.

2.9. Em face do avençado quanto a Preço, prestações, reajustes, correções, resíduos, etc, o pagamento de qualquer prestação, corrigida de maneira diversa da estabelecida neste Contrato, inclusive perante terceiros autorizados a recebê-las, não implicará na quitação do respectivo débito. Qualquer diferença verificada entre os pagamentos efetuados pelo(s) COMPRADOR (ES) e a sistemática de cálculos dos valores estabelecidos neste instrumento, deverá ser imediatamente paga pelo(s) COMPRADOR (ES) no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do aviso que a VENDEDORA lhe(s) dirigir neste sentido.

2.10. A tolerância da VENDEDORA, ou de seus prepostos, no recebimento de qualquer prestação ou encargo, de maneira diversa da estabelecida neste Contrato não poderá ser invocada como precedente ou novação, e sim decorrente de mera liberalidade. A não aplicação imediata das sanções decorrentes do pagamento irregular, não significará na renúncia da VENDEDORA deste direito, podendo vir a exercê-lo a qualquer tempo.

2.11. As partes estabelecem que a liquidação antecipada das prestações devidas dar-se-á sempre por ordem inversa à dos respectivos vencimentos, devendo todas elas ser integralmente corrigidas, sempre, da maneira prevista neste Contrato, até a data do seu

efetivo pagamento:

a) Não será permitida a antecipação de prestações em períodos de congelamento de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento extraordinário da correção das prestações em decorrência de fato previsível;

b) Os pagamentos antecipados somente poderão ser efetuados mensalmente, no mesmo dia mensal do vencimento da prestação devida, a menos que, instruções expressas da VENDEDORA autorizem os pagamentos em datas alternativas. Neste caso, o pagamento da prestação deverá sempre incorporar a correção "*pro rata die*" da dívida da maneira a ser estabelecida pela VENDEDORA;

2.12 Tendo em vista que o pagamento do Preço constitui obrigação una, a exoneração dessa obrigação somente ocorrerá quando estiverem integralmente resgatadas as parcelas do Preço reajustadas, ficando certo, portanto, que a efetivação de pagamentos parciais pelo valor nominal das prestações, sem o pagamento total dos reajustes, se apurada diferença a maior, devida pelo(s) COMPRADOR(ES), não implica exoneração de sua obrigação de pagamento do Preço total, com os reajustes, que deverá ser feito com pleno atendimento das condições de parcelamento de pagamento pactuadas neste instrumento.

2.13. É condição essencial do presente Contrato não só o pagamento integral do saldo devedor com reajuste, mas, também, o cumprimento das demais obrigações, entre elas as de pagar no vencimento os encargos fiscais, emolumentos, com respectivas multas, juros, seguro, taxa de administração de crédito e quaisquer outros encargos a que estiver(m) sujeito(s) o(s) COMPRADOR (ES), bem como ressarcir à VENDEDORA esses pagamentos nas hipóteses em que esta os tenha efetivado em lugar do(s) COMPRADOR (ES), convencionando as partes que aos valores destes ressarcimentos aplicar-se-ão reajuste monetário, juros e multa com base nos índices, taxas e critérios estipulados para reajuste do Preço e para a hipótese de mora.

2.14. O(s) COMPRADOR (ES) concorda(m) e está (ão) ciente(s) de que o crédito imobiliário resultante do presente instrumento poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, independente de sua anuência ou notificação, hipótese em que a propriedade fiduciária do Imóvel será transmitida ao novo credor, ficando este sub-rogado em todos os direitos, ações e obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA IMPONTUALIDADE

3.1. A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações deste instrumento importará na cobrança do seu valor reajustado/corrigido até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades, sem prejuízo da constituição em mora e consequente execução da Alienação Fiduciária, conforme o disposto neste instrumento:

a) Atualização "*pro rata die*", no período decorrido entre a data de vencimento e a data do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção acima estabelecido;

b) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da prestação em atraso, já acrescido das atualizações previstas na alínea "a" supra;

c) Multa de 2% calculada sobre o valor da prestação em atraso já acrescido das atualizações previstas nas alíneas "a" e "b" supra;

d) despesas com expedientes de notificação para purga de mora, inclusive emolumentos, bem como com a publicação de editais para leilão extrajudicial e comissão de leiloeiro, na hipótese de alienação do imóvel em público leilão.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

4.1. Em garantia do pagamento da dívida decorrente do parcelamento do Preço, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações, contratuais ou legais, o(s) COMPRADOR (ES) aliena(m) à VENDEDORA, em caráter fiduciário, o Imóvel, nos termos e para os efeitos de que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

4.2. A garantia fiduciária ora contratada abrange o Imóvel e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas e vigorará pelo prazo necessário ao pagamento do saldo devedor e seus respectivos encargos, inclusive reajuste monetário, que permanecerá íntegra até que o(s) COMPRADOR (ES) cumpra(m) integralmente todas as demais obrigações contratuais e legais vinculadas ao presente negócio.

4.3. O(s) COMPRADOR (ES) compromete(m)-se a manter-se na posse do Imóvel, bem como a mantê-lo em perfeito estado de uso e segurança, bem ainda a fazer à sua custa, dentro do prazo da notificação que lhe for feita, as obras e os reparos julgados necessários, ficando vedada a realização de qualquer obra de modificação ou acréscimo, sem o prévio consentimento da VENDEDORA. O cumprimento desta obrigação poderá ser fiscalizado pela VENDEDORA obrigando-se o(s) COMPRADOR (ES) a permitir o ingresso de pessoa credenciada a executar as vistorias periódicas.

4.4. Como alienante, em caráter fiduciário, o(s) COMPRADOR (ES):

a) se pessoa física, declara(m) não estar sujeito à apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS, por não ser contribuinte desse órgão;

b) se pessoa jurídica, apresenta(m), neste ato, fotocópia autenticada da Certidão Negativa de Débito do INSS e da Certidão de Quitação de Tributos Federais da Secretaria da Receita Federal.

c) se pessoa física, solteira, viúva, divorciada ou separada judicialmente, declara, sob responsabilidade civil e criminal, que o Imóvel aqui objetivado não foi adquirido na

constância de união estável prevista na Lei nº 9.278, de 10/05/96, razão pela qual é seu único e exclusivo proprietário; caso contrário, tem eficácia o disposto no item 4.5, abaixo

4.5. Não se verificando a hipótese da alínea "c" da cláusula 4.4, supra, comparece, neste ato, a(o) companheira(o) do(a)(s) COMPRADOR(ES), qualificado(a)(s) no preâmbulo, com quem vive em regime de união estável, dando sua integral anuência à alienação fiduciária em garantia, sem que tal concordância tenha qualquer reflexo de caráter registral, pois não infringidos os princípios da especialidade subjetiva e da continuidade.

4.6. Mediante o registro do contrato ora celebrado estará constituída a propriedade fiduciária em nome da VENDEDORA, e efetiva-se o desdobramento da posse, tornando-se o(s) COMPRADOR (ES) possuidor (es) direto(s) e a VENDEDORA possuidora indireta do Imóvel objeto da garantia fiduciária.

4.7. A posse direta de que fica(m) investido(s) o(s) COMPRADOR (ES) manter-se-á enquanto este(s) se mantiver (em) adimplente(s), obrigando-se o(s) mesmo(s) a manter, conservar e guardar o Imóvel, pagar pontualmente todos os impostos, taxas e quaisquer outras contribuições ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre o Imóvel ou que sejam inerentes à garantia, tais como contribuições devidas ao condomínio de moradores, que congrega os proprietários do empreendimento imobiliário ("Condomínio").

4.8. Se a VENDEDORA vier a pagar algum dos encargos inerentes ao Imóvel dado em garantia, o(s) COMPRADOR (ES) deverá (ao) reembolsá-la dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de sua comunicação, sendo aplicáveis às mesmas penalidades para casos de inadimplemento.

4.9. A VENDEDORA reserva-se o direito de, a qualquer tempo, exigir comprovantes de pagamento dos referidos encargos fiscais e/ou tributários, ou quaisquer outras contribuições.

4.10. Face a natureza jurídica do presente Contrato, em nenhuma hipótese, pelo(s) COMPRADOR(ES) haverá direito de retenção por eventuais benfeitorias introduzidas no Imóvel, mesmo que estas sejam autorizadas pela VENDEDORA.

4.11. Na hipótese de a propriedade do Imóvel dado em garantia se consolidar em nome da VENDEDORA, a indenização por benfeitorias e eventuais valores pagos nunca será superior ao saldo que sobejar depois de deduzidos todo o saldo da dívida e demais acréscimos legais, sendo que, não havendo a venda do Imóvel no leilão, não haverá nenhum direito de indenização.

4.12. A intimação obedecerá ao seguinte procedimento:

a) A intimação será requerida pela VENDEDORA, ou seu cessionário, ao Oficial do Registro de Imóveis, indicando o valor vencido e não pago, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, legais, inclusive tributos imputáveis ao Imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, estabelecendo o prazo de 15

(quinze) dias para purga da mora.

b) A diligência de intimação será realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária onde se localizar o Imóvel, podendo, a critério desse Oficial, vir a ser realizada por seu preposto ou através do Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do Imóvel, ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou, ainda, pelo Correio, com aviso de recebimento;

c) A intimação será feita pessoalmente ao(s) COMPRADOR (ES), ou a seu(s) representante(s) legal(is) ou a procurador regularmente constituído; se o(s) destinatário(s) da intimação se encontrar(em) em local incerto e não sabido, certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis ou pelo de Títulos e Documentos, competirá ao primeiro promover intimação por edital com prazo de 10 (dez) dias, contados da primeira divulgação, publicado por três dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no local do Imóvel ou noutro de comarca de fácil acesso, se, no local do imóvel, não houver imprensa com circulação diária.

4.13. Purgada a mora, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

4.14. Na hipótese de o(s) COMPRADOR (ES) não purgar a mora no prazo assinalado, o Oficial do Registro de Imóveis certificará esse fato e, diante da comprovação do recolhimento do imposto de transmissão inter vivos – ITBI, registrará a consolidação da propriedade em nome da VENDEDORA, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514, de 20.11.97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

CLÁUSULA QUINTA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO

5.1. Além dos casos previstos neste Contrato e dos contidos na lei, a dívida vencer-se-á automática e antecipadamente também pelos seguintes motivos:

a) se as obrigações não forem cumpridas nas épocas próprias e se o(s) COMPRADOR(ES) faltar(em) ao pagamento de qualquer prestação de juros ou de capital, encargos, etc., por prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias, ou de qualquer outra quantia por ele devida em decorrência do presente Contrato;
b) se não forem mantidos em dia os pagamentos de todos os tributos, impostos, taxas ou quaisquer outras contribuições, condomínios, contribuições associativas, foro, lançadas ou de responsabilidade do Imóvel;
c) se o(s) COMPRADOR(ES), quando exigido, deixar(em) de apresentar no prazo de 10 dias úteis, à CREDORA, os comprovantes dos pagamentos concernentes às obrigações mencionadas na alínea anterior;
d) se forem prestadas informações ou declarações falsas neste instrumento;
e) se ocorrer cessão ou transferência, pelo (s) COMPRADOR(ES), de seus direitos e obrigações decorrentes deste contrato ou cessão, parcelamento, promessa de venda, alienação do Imóvel ou constituição sobre o mesmo de qualquer ônus, seja de que natureza for;

f) se ocorrer a distribuição de ação desapropriatória;
g) se o(s) COMPRADOR(ES) não mantiver(em) o Imóvel em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, ou realizar(em), sem o prévio e expresso consentimento da VENDEDORA, obras de demolição, alteração ou acréscimo, que comprometam a manutenção ou realização da garantia;
h) se o(s) COMPRADOR(ES) abandonar(em) o Imóvel;
i) se houver infração a qualquer cláusula do presente Contrato ou à legislação vigente;
j) se for ajuizada a ação de execução ou de qualquer medida judicial que afete o Imóvel dado em garantia;
k) se o(s) COMPRADOR(ES) tornar(em)-se insolvente(s), ou como empresário(s), iniciar processo de recuperação judicial ou extrajudicial, ou ainda tiver sua falência requerida;
l) se o(s) COMPRADOR(ES), sem o expresso consentimento da VENDEDORA, no todo ou em parte, constituir(em) ou permitir(em) que seja constituído sobre o Imóvel alienado fiduciariamente, hipotecas, ou outros ônus reais;
m) se o(s)COMPRADOR(ES) desistirem do negócio;

5.2. Caracterizado o vencimento antecipado da dívida, a multa de 20% (vinte por cento) incidirá sobre o valor que o(s) COMPRADOR (ES) tiver(em) pago, devendo ser retido o valor de 5% (cinco por cento) pago a título de honorários de corretagem sobre a transação imobiliária, sendo tais valores pagos na mesma quantidade de parcelas em que o(s) COMPRADOR(ES) realizou(ram) o pagamento.

5.3. Na hipótese de desapropriação total ou parcial do Imóvel, a VENDEDORA, como proprietária, ainda que em caráter resolúvel, será a única e exclusiva beneficiária da justa e prévia indenização paga pelo poder expropriante.

5.4. Se, no dia de seu recebimento pela VENDEDORA, a justa e prévia indenização for:

a) superior ao valor da dívida, tal como definida neste Contrato para fins do leilão extrajudicial, a importância que sobrar será entregue ao(s) COMPRADOR(ES);
b) inferior ao valor da dívida, tal como definida neste Contrato para fins do leilão extrajudicial, a mesma pertencerá a VENDEDORA, ficando esta exonerada da obrigação de restituição de qualquer quantia, a que título for ao(s) COMPRADOR(ES);

5.5. Na hipótese de desistência do negócio pelo(s) COMPRADOR (ES), além da aplicação da multa prevista no item 5.2, deverá ser abatido valor de custo com honorários de corretagem pela transação imobiliária, devendo a VENDEDORA entregar o saldo remanescente ao(s) COMPRADOR (ES) na mesma quantidade de parcelas mensais que realizou(aram) o pagamento, iniciando com 30 (trinta) dias da comunicação formal da desistência.

CLÁUSULA SEXTA - DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL

6.1. Vencida e não paga qualquer parcela do Preço, configurar-se-á o inadimplemento do(s)

COMPRADOR (ES), hipótese em que a VENDEDORA requererá ao Oficial do Registro de Imóveis competente que intime o(s) COMPRADOR (ES) na forma preconizada no item 4.12., acima. Caso venha a se consolidar a propriedade em nome da VENDEDORA, o Imóvel será alienado da seguinte forma:

a) A alienação se fará sempre por público leilão extrajudicial;

b) O primeiro público leilão será realizado dentro de trinta dias contados da data do registro da consolidação da propriedade em nome da VENDEDORA, e nele o Imóvel será ofertado pelo valor constante do campo VI do QUADRO RESUMO, atualizado monetariamente de acordo com a variação percentual acumulada pelo mesmo índice e periodicidade que atualizam o valor do saldo devedor a partir da presente data, e acrescido do valor das acessões e benfeitorias, nos termos previstos no item g.1;

c) Se, no primeiro leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do Imóvel, nos termos previstos no item g.1, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias subsequentes; se o lance for superior, a VENDEDORA entregará ao(s) COMPRADOR (ES) a importância que sobrar, na forma adiante estipulada;

d) No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições; se o lance for inferior, poderá ser recusado, caso em que a dívida do(s) COMPRADOR (ES) perante a VENDEDORA será considerada extinta; neste caso, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, a VENDEDORA colocará à disposição do(s) COMPRADOR (ES) o termo de quitação da dívida; também será considerada extinta a dívida se no segundo leilão não houver licitante;

e) Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único, com prazo de dez dias contados do primeiro anúncio, publicado por três dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no local do Imóvel ou em outro jornal de comarca de fácil acesso, se no local do Imóvel não houver circulação diária de jornal;

f) A VENDEDORA, já como titular do domínio pleno do imóvel, em razão da consolidação, transmitirá seu domínio e posse, direta e/ou indireta, ao licitante vencedor;

g) Para os fins do leilão, os contratantes adotam os seguintes conceitos:

g.1) o valor do imóvel é aquele indicado no item VI do QUADRO RESUMO, aqui incluído o valor das acessões e benfeitorias executadas às expensas do(s) COMPRADOR(ES), obedecidos os demais requisitos previstos neste Contrato, atualizado monetariamente de acordo com a variação percentual acumulada pelo mesmo índice e periodicidade que atualizam o valor do saldo devedor a partir da presente data;

g.2) o valor da dívida é o equivalente à soma das seguintes quantias:

g.2.1) valor do saldo devedor, nele incluídas as prestações e a taxa de administração

dos créditos vencidos e não pagos, atualizados monetariamente até o dia da consolidação de plena propriedade na pessoa da VENDEDORA e acrescidas das penalidades moratórias e despesas abaixo relacionadas:

g.2.2) contribuições devidas ao condomínio de utilização (valores vencidos e não pagos à data do leilão), na hipótese de o Imóvel ser unidade autônoma integrante de condomínio especial;

g.2.3) mensalidades (valores vencidos e não pagos à data do leilão) devidas a associação de moradores ou entidade assemelhada, se o Imóvel integrar empreendimento com tal característica;

g.2.4) despesas de água, luz e gás (valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso;

g.2.5) IPTU, foro e outros tributos ou contribuições eventualmente incidentes (valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso;

g.2.6) taxa mensal de ocupação, fixada em 1% sobre o valor do Imóvel, atualizado pelo mesmo índice aqui pactuado, e devida a partir da data da alienação do Imóvel em leilão ou da consolidação da plena propriedade na pessoa da VENDEDORA no caso de em segundo leilão não haver lance vencedor, e será exigível até a data em que a VENDEDORA, ou seu(s) sucessor(es), vier(em) a ser imitido(s) na posse do Imóvel, sem prejuízo de sua responsabilidade pelo pagamento: a) de todas as despesas de condomínio, mensalidades associativas, foro, água, luz e gás, impostos, taxas e encargos, incorridas após a realização do público leilão; e b) de todas as despesas necessárias à reposição do imóvel ao estado em que o recebeu, tudo na forma do artigo 37 da Lei 9.514/97;

g.2.7) qualquer outra contribuição social ou tributo incidente sobre qualquer pagamento efetuado pela VENDEDORA em decorrência da intimação e da alienação em leilão extrajudicial e da entrega de qualquer quantia ao(s) COMPRADOR(ES);

g.2.8) valores referentes à multa compensatória correspondente a 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor devidamente atualizado monetariamente, e sobre eventuais encargos em atraso, nos termos da cláusula 5.2.;

g.2.9) custeio dos reparos necessários à reposição do Imóvel em idêntico estado de quando foi entregue ao(s) COMPRADOR(ES), a menos que ele já o tenha devolvido em tais condições à VENDEDORA ou ao adquirente no leilão extrajudicial;

g.2.10) imposto de transmissão e laudêmio que eventualmente tenham sido pagos pela VENDEDORA, em decorrência da consolidação da plena propriedade pelo inadimplemento do(s) COMPRADOR(ES);

g.2.11) custas e demais encargos de intimação e outras despesas necessárias à realização do leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro;

h) nos cinco dias que se seguirem à venda do Imóvel em leilão, a VENDEDORA entregará ao(s) COMPRADOR (ES) a importância que restar, depois de deduzido os valores da dívida e das despesas e encargos de que trata a alínea "d" desta cláusula, fato esse que importará em recíproca quitação não se aplicando o disposto na parte final do art. 1.219 do Código Civil, quanto a retenção de benfeitorias;

i) A VENDEDORA manterá, em seus escritórios, à disposição do (s) COMPRADOR (ES), a correspondente prestação de contas pelo período de doze (12) meses, contados da realização do(s) leilão(ões).

j) O (s) COMPRADOR (ES) deverá (ao) desocupar o Imóvel até a data da realização do primeiro público leilão, conforme prevista na alínea “a” acima, deixando-o livre e desimpedido de pessoas e coisas, podendo esse prazo ser prorrogado exclusivamente pela VENDEDORA;

k) não ocorrendo à desocupação do Imóvel no prazo e forma ajustados, a VENDEDORA, seus cessionários ou sucessores, inclusive o adquirente do Imóvel, quer tenha adquirido no leilão ou posteriormente, poderão requerer a reintegração de sua posse, declarando-se o (s) COMPRADOR (ES) ciente (s) de que, nos termos do art. 30 da lei 9514/97, a reintegração será concedida liminarmente, com ordem judicial, para desocupação no prazo máximo de sessenta (60) dias, desde que comprovada, mediante certidão da matrícula do Imóvel, a consolidação da plena propriedade em nome da VENDEDORA, ou o registro do contrato celebrado em decorrência da venda do Imóvel no leilão ou posteriormente ao leilão, conforme quem seja o autor da ação de reintegração de posse, cumulada com cobrança do valor da taxa diária de ocupação e demais despesas previstas neste Contrato.

l) responde (m) o(s) COMPRADOR(ES) pelo pagamento dos impostos, taxas e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o Imóvel, cuja posse tenha sido transferida para a VENDEDORA, nos termos desta cláusula, até a data em que a VENDEDORA, ou seus sucessores, vier a ser imitida na posse.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DO(S) COMPRADOR (ES)

7.1. O(s) COMPRADOR (ES) poderá (ao) transmitir os direitos de que seja(m) titular (es) sobre o Imóvel, desde que haja prévia e expressa anuência da VENDEDORA, e que o(s) novo(s) adquirente(s) preencha(m) todas as exigências cadastrais da VENDEDORA e assuma(m) integralmente as obrigações previstas neste Contrato e, ainda, que o(s) COMPRADOR(ES) se encontre(m) em dia com suas obrigações perante a VENDEDORA e ao Condomínio que congrega os proprietários de imóveis do Empreendimento.

7.2. Arcará(ão) o(s) COMPRADOR(ES), neste caso, com todas as despesas que se fizerem necessárias a tanto – inclusive administrativas, em favor da VENDEDORA, estas desde logo

estipuladas em 2% (dois por cento) do valor atualizado deste Contrato – decorrentes da cessão ou transferência que realizar(em).

7.3. A transferência ou cessão de direitos, realizada pelo(s) COMPRADOR (ES), somente terá eficácia em relação à VENDEDORA e ao Condomínio, mesmo que ele(s) esteja(m) em situação regular de pagamentos perante as mesmas, caso estas venham a anuir no instrumento que a materializar e caso a mesma seja levada a registro, junto ao competente Oficio de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 dias, contados de tal anuência. Para a comprovação da situação de regularidade do(s) COMPRADOR (ES), o(s) mesmo(s) deverá (ão) apresentar declaração negativa de débitos e obrigações do Condomínio.

7.4. O(s) COMPRADOR (ES) declara(m) conhecer o projeto do Empreendimento e suas especificações, a legislação que o rege, suas restrições legais, urbanísticas etc., bem como os Anexos que integram o presente Contrato, a saber:

a) Anexo I: Memorial Descritivo, que descreve as obras complementares, que serão executadas pela VENDEDORA, bem como os equipamentos que por ela serão entregues ao Condomínio;
b) Anexo II: Minuta da futura Convenção de Condomínio, da qual o(s) COMPRADOR (ES) doravante torna(m)-se condôminos;
c) Anexo III: Regulamento Interno, que rege as relações entre proprietários, moradores, usuários e outros, estabelecendo normas de conduta entre eles;
d) Anexo IV: Normas para Aprovação e Execução das Obras, que estabelecem as normas e condutas técnicas a serem observadas para as edificações nos lotes, bem como para a operacionalização da execução das obras.

7.5. O(s) COMPRADOR (ES) declara(m), nesta e na melhor forma de direito, que ao firmar(em) o presente instrumento, recebeu(ram) da VENDEDORA, os Anexos de que trata o item acima, concordando, inequívoca e expressamente, com todos os seus termos e obrigando-se a cumpri-los integralmente e a obedecê-los, a qualquer tempo, submetendo-se inteiramente a eles, sob a condição de, caso venha(m) a desobedecê-los, sujeitar(em)-se às penas neles previstas e no presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

8.1. O crédito ora constituído poderá servir de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) ou outros títulos, cuja emissão e negociação independerá, nos termos da Lei 10.931/04, de aviso ou concordância do(s) COMPRADOR (ES).

8.2. A cessão do crédito imobiliário mediante a negociação da CCI abrange todos os direitos, acessórios e garantias assegurados a CREDORA na forma deste Contrato, incluindo a alienação fiduciária em garantia.

8.3. A eventual cessão da CCI será feita através dos mecanismos próprios estabelecidos na Lei 10.931/04, cabendo à instituição integrante do sistema de registro e liquidação financeira indicar o titular da CCI quando for o caso, em razão da dispensa de averbação no Registro de Imóveis competente, conforme disposto § 2º do artigo 22 da Lei 10.931/04.

8.4. São de responsabilidade exclusiva da CREDORA todas as despesas relativas ao registro e custódia da CCI na Instituição Custodiante, e aquelas referentes à averbação da Emissão da CCI no competente Registro de Imóveis, na matrícula do Imóvel objeto do Crédito Imobiliário, se for o caso.

8.5. A quitação do crédito representado pela CCI emitida com lastro neste instrumento e consequente cancelamento da garantia da alienação fiduciária será outorgada pelo detentor da CCI e deverá ser entregue ao(s) COMPRADOR (ES), juntamente com a declaração da CETIP atestando quem é credor da CCI.

8.6. Para fins de execução do crédito imobiliário representado pela CCI, bem como das obrigações dela oriundas, considera-se a CCI como o título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 585 do Código de Processo Civil Brasileiro, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições pactuadas neste Contrato.

8.7. Fica reservado a VENDEDORA o direito de ceder ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes deste instrumento, representados pela CCI, independente de aviso ou concordância do(s) DEVEDOR (ES), subsistindo todas as cláusulas desta escritura em favor do cessionário.

8.8. Havendo a cessão dos créditos decorrentes deste Contrato o(s) COMPRADOR (ES) poderão, a critério da CREDORA, ser notificados da referida cessão por meio do próprio Boleto Bancário.

CLAUSULA NONA - DA SUBDIVISÃO DO LOTE E EVENTUAIS OBRAS

9.1. É vedada a subdivisão do lote residencial descrito no item V do QUADRO RESUMO, ora vendido e alienado fiduciariamente.

9.2. O(s) COMPRADOR (ES) poderá(ão) iniciar construção e/ou implantação de benfeitorias em seu lote residencial desde que observadas as seguintes condições:

a) Comunicar(em), antecipadamente e por escrito, ao Condomínio acerca da respectiva intenção, para que esta realize a última verificação da exatidão da localização do lote residencial vendido;
b) Estiver(em) munido(s) do competente alvará expedido Prefeitura Municipal;
c) Obtiver(em) junto a VENDEDORA a devida autorização;
d) Informar(em) ao Condomínio de tal início.
e) Tenha pagado o percentual mínimo de 30% do valor de aquisição da unidade.

9.3. Se, por qualquer motivo, o(s) COMPRADOR (ES) violar(em) as disposições acima, a VENDEDORA e/ou a Condomínio poderá(ão) promover o embargo da obra e/ou a demolição da mesma, cobrando do infrator todas as despesas que se fizerem necessárias a tanto, acrescidas da taxa de administração desde já fixada em 15% (quinze por cento) sobre os valores de tais despesas.

9.4. Desde que o(s) COMPRADOR (ES) deseje(m) e reúna(m) as condições necessárias constantes do item 9.2 acima, poderá (ão) edificar no lote residencial ora vendido, construções e benfeitorias, sempre observando as condições descritas nas Normas para Aprovação e Construção das Obras.

9.5. Fica expressamente proibida a habitação no Imóvel antes da:

a) Concessão do "habite-se" pela Prefeitura Municipal para a construção que nele vier a ser instalada; e
b) ligação do Imóvel à rede de distribuição de água potável a ser implantada no Empreendimento, mesmo que a construção tenha sido licenciada pela Prefeitura Municipal.

9.5.1 O(s) COMPRADOR (ES) obriga(m)-se a obedecer e cumprir todas e quaisquer notificações, intimações e/ou determinações que lhe sejam dirigidas pelo Poder Público, relacionadas ao Imóvel ora vendido, ainda que endereçadas em nome da VENDEDORA e/ou do Condomínio, assim também as notificações, intimações e determinações que esta(s) última(s) lhe(s) remeter(em) para o cumprimento de deveres e obrigações, perante a(s) mesma(s) por ele(a)(s) assumidos.

9.6. Caso o(s) COMPRADOR (ES) não cumpra(m) as obrigações estipuladas acima, a VENDEDORA e/ou o Condomínio poderá(ão) a seu(s) exclusivo(s) critério(s) executar as determinações emanadas pelo Poder Público, em nome do(s) COMPRADOR(ES), cobrando do(s) mesmo(s), junto com a próxima parcela do Preço e/ou da próxima cobrança da taxa de manutenção, ou de qualquer forma no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da referida execução, os valores desembolsados, acrescidos de todos os encargos previstos neste Contrato e de taxa de administração, previamente estipulada no importe de 15% (quinze por cento) sobre os valores desembolsados.

9.7. Todas as obras (internas e externas) de implantação e infraestrutura do Empreendimento serão realizadas pela VENDEDORA, a serem executadas em conformidade com o processo de aprovação junto à Prefeitura Municipal competente, no prazo previsto no item XII deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS LEIS E REGULAMENTOS

10.1. Os projetos necessários às construções deverão ser elaborados por profissionais habilitados (arquitetos, engenheiros) que se responsabilizarão pelos atos praticados, bem como pelo acompanhamento de obra.

10.2. O(s) COMPRADOR (ES) responde(m) por todo e qualquer acidente de que natureza for,

que ocorrer a pessoas, animais ou bens, por negligência sua ou de terceiros contratados, deixando poços abertos, alicerces sem proteção e obras inacabadas, bem como pelos prejuízos que causar(em) ou vier(em) a causar a terceiros, por se localizar(em) em lugar ou terreno diverso do que adquiriu(ram).
10.3. Fica estabelecido que tanto a VENDEDORA como quaisquer dos compradores poderá(ão) promover ação judicial ou tomar outras providências pertinentes, a fim de impedir construções em desacordo com as restrições urbanísticas previstas neste contrato.
10.4. Para as áreas destinadas aos Equipamentos Públicos Urbanos (EPU) não se aplicam as disposições previstas no presente Capítulo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO MANDATO

11.1. Sendo mais de um COMPRADOR, um constitui o outro seu bastante procurador, para o fim especial de receber quitação, intimação, interpelação e avisos de cobrança oriundos de processo de execução judicial ou extrajudicial, bem como para representação em rerratificações, alterações e/ou reformulações contratuais, sendo este mandato outorgado em caráter irrevogável, nos termos do artigo 684 do Código Civil, como condição do negócio aqui pactuado, até solução final da divida.

11.2. O(s) COMPRADOR (ES) em caráter irrevogável, como condição do negócio, na forma da lei, nomeia(m) e constitui(em) a VENDEDORA sua bastante procuradora, até a solução total da dívida, com amplos, gerais e irrevogáveis poderes para em juízo ou fora dele, no caso de desapropriação total ou parcial do Imóvel objeto da garantia, representá-lo(s) no respectivo processo, recebendo inclusive a primeira citação, receber e dar quitação da indenização correspondente, concordar ou não com o valor de avaliação do imóvel, efetuar levantamento de depósitos judiciais, representá-lo(s), onde for necessário, constituir advogados com a cláusula "*ad judicia*", para agir em qualquer juízo, instância ou tribunal, com todos os poderes para o foro em geral, podendo substabelecer o presente no todo em parte. O(s) COMPRADOR (ES) constitui(em) também a VENDEDORA sua bastante procuradora, com poderes irrevogáveis até a solução da dívida, para representá-lo(s) nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, cartórios em geral e de registros imobiliários, autarquias, bancos, companhias de seguro, instituições financeiras em geral, inclusive Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal e demais entidades públicas ou privadas e sociedades de economia mista, e ainda para assinar escritura de re-ratificação, tudo relacionado com o presente instrumento e com a alienação fiduciária nele contida, registros, taxas, desapropriações, recuos ou investiduras, retificações na descrição do imóvel, podendo pagar, receber seguros no caso de sinistro, receber impostos e taxas quando devolvidos pelas repartições, passar recibos, dar quitação, requerer, impugnar, concordar, recorrer, desistir, enfim praticar todo e qualquer ato necessário ao desempenho deste mandato, inclusive substabelecer.

12.3. Caso venha a ocorrer a cessão dos direitos creditórios objeto do presente instrumento, os poderes ora constituídos serão substabelecidos aos respectivos cessionários.

12.4. A outorga da procuração mencionada não importa na obrigatoriedade da VENDEDORA

exercer os poderes correspondentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO MATERIAL PUBLICITÁRIO

12.1. O(s) COMPRADOR (ES), desde logo, declara(m) saber que as imagens, as plantas e os desenhos constantes do material publicitário do Empreendimento, relativos às áreas de lazer são apenas ilustrativos, servindo tão somente como mecanismo de informação e como modelo seguido nas execuções das obras nas mencionadas áreas de propriedade do Condomínio. O(s) COMPRADOR (ES) visitaram o Empreendimento, verificando-o minuciosamente e declarando que o presente negócio lhe(s) interessa na forma e condições em que o mesmo se encontra e está sendo edificado.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. As partes declaram que são verdadeiras as informações prestadas para elaboração deste instrumento, bem como declaram que não possuem qualquer impedimento que de algum modo possa afetar a validade das obrigações e deveres decorrentes do presente Contrato.

13.2. A presente venda e compra com parcelamento de Preço e alienação fiduciária é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, não podendo as partes dela se arrepender.

13.3. A tolerância por qualquer dos contratantes quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas, prevalecendo ainda que a tolerância ou a não aplicação das cominações ocorra repetidas vezes, consecutiva ou alternadamente.

13.4. A ocorrência de uma ou mais hipóteses supra referidas não implicará em precedente, novação ou modificação de quaisquer disposições deste Contrato, as quais permanecerão íntegras e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse intercorrido.

13.5. As obrigações constituídas por este instrumento são extensivas e obrigatórias aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, ficando, desde já, autorizados todos os registros, averbações e cancelamentos que forem necessários perante o Ofício de Registro de Imóveis competente.

13.6. O(s) COMPRADOR (ES) se obriga(m), ainda, a comunicar à VENDEDORA:

a) qualquer mudança de seu(s) estado(s) civil(s), se pessoa(s) física(s);
b) qualquer turbação de sua posse sobre o Imóvel;
c) qualquer mudança de tipo societário, ou fusão, cisão e incorporação, se pessoa

jurídica.

13.7. O(s) COMPRADOR (ES) responde(m) por todas as despesas decorrentes da presente compra e venda e do parcelamento com alienação fiduciária em garantia, inclusive aquelas relativas a emolumentos e despachante para obtenção das certidões dos distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe seguirem, bem como as relativas a emolumentos e custas de Serviço de Registro de Imóveis, de quitações fiscais e qualquer tributo devido sobre a operação, que venha a ser cobrado ou criado.

13.8. As partes autorizam, desde já, o Sr. Oficial do Serviço de Registro de Imóveis competente a proceder, total ou parcialmente, a todos os assentamentos necessários decorrentes do presente instrumento, inclusive com a averbação de eventual emissão de CCI, correndo todos os custos de registro decorrentes do presente instrumento exclusivamente por conta do(s) COMPRADOR (ES).

13.9. Fica assegurado às partes o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato que reconhecem que só se dará se observados todos os princípios nele contidos. Fica também estabelecido que o presente Contrato foi firmado pelo(s) COMPRADOR(ES) e pela VENDEDORA de forma a não romper o equilíbrio entre o Preço de venda e o preço de custo do objeto do presente Contrato.

13.10. Fica eleito o foro da situação do Imóvel para dirimir eventuais dúvidas ou lides provenientes deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, em caso de decisão judicial, todas as custas que o processo ocasionar, inclusive honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

E, por estarem assim justos (as) e contratados (as), obrigando-se por si e por seus herdeiros e/ou sucessores a sempre cumprirem todas as condições deste Contrato, firmam o presente instrumento, lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

_____

Cliente Fictício Teste
CPF: 390.533.447-05
COMPRADOR

EPF CONSTRUÇÕES EIRELI.
CNPJ: 20.209.511.0001-25
VENDEDORA CREDORA E FIDUCIÁRIA

Testemunhas:

1._____
Nome:
RG:
CPF/MF:

2. _____
Nome:
RG:
CPF/MF:

Anexo I
Memorial Descritivo

Anexo II

Estatuto Social/Minuta de Convenção de Condomínio

Anexo III

Regulamento Interno

Anexo IV

Normas para Aprovação e Execução das Obras